

1500860-73.2022.8.26.0189

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148253/2022 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS PLANTÃO, 25304785 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS PLANTÃO, 2148253 - DEL.POL.MERIDIANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ LUIS ALVES

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

2ª Vara Criminal

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Fernandópolis-SP - cep 15600-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500860-73.2022.8.26.0189 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500860-73.2022.8.26.0189

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148253/2022 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS PLANTÃO, 25304785 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS PLANTÃO, 2148253 - DEL.POL.MERIDIANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ LUIS ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN

Vistos.

Ao relatório apresentado pelo Ministério Público à f. 335, que se adota, acrescenta-se que a acusação pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (f. 335/343), enquanto a defesa postulou que se reconheça o redutor do § 4º do artigo 33 porque o autuado atuou como mera "mula" do tráfico, a permitir aplicação de regime aberto. Subsidiariamente, caso não seja reconhecido o redutor, a pena

aplicável permite a imposição de regime semiaberto (f. 344/374).

É o relatório.

A materialidade e a autoria dos fatos estão comprovadas, inicialmente, com o auto de prisão em flagrante (f. 1/13), auto de exibição e apreensão de drogas no veículo conduzido pelo réu (f. 7/8) e laudo de constatação provisória de que se tratava de maconha (f. 21/36), natureza confirmada pelo laudo definitivo (f. 98/100).

A prova oral revela a dinâmica dos fatos.

As testemunhas Carlos e Marcio, policiais militares, tinha informações da polícia militar do Mato Grosso do Sul sobre o transporte da droga, passando a monitorar, por meio de radares inteligentes, o veículo conduzido pelo réu, até que tentaram abordá-lo já no Estado de São Paulo, mas houve tentativa de fuga.

As drogas estavam no veículo e o réu confessou informalmente que adquirira o entorpecente no município de Três Lagoas, tal como confessou formalmente na fase policial.

As drogas apreendidas pelos PMS estavam em uma caixa de papelão no porta-malas, situação que a d. defesa busca usar para que se reconheça a prática de crime não hediondo.

Porém, o boletim de ocorrência de f. 72/73 e documentos de f. 74/80 revelam que, após conversar com investigadores da DISE, o réu informou que tinha mais drogas ocultas no veículo, sendo possível constatar que se tratava de mais maconha e de cocaína (f. 83/92).

Na falta de laudo definitivo, não houve denúncia sobre esse fato, mas serve para corroborar que se trata de traficante aplicado, cuja atividade não se resume a ato único.

A confissão pura e simples do réu é suficiente para reconhecer a traficância, mas não se pode desprezar que o réu mudou um pouco a história para fugir da pecha de traficante profissional, buscando se adequar à decisão proferida anteriormente pelo Juízo, em audiência de custódia, quando foi asseverado que o caso não revelava se tratar apenas de "mula".

Para tanto, o réu diz que confessou ser dono da droga e que venderia cada tablete por 1500 reais para não incriminar terceiros, mas, em verdade, apenas transportava a droga para terceiro.

A nova versão é incrível por não haver necessidade de incriminar terceiros para se identificar como mera "mula", bastando que o réu não indicasse o destinatário da droga, tal como fez ao não indicar de quem comprou o entorpecente em Três Lagoas e quem foi o intermediário virtual (pelo rede social do UOL), como constou em seu interrogatório policial.

O laudo de exame no aparelho celular do réu não trouxe muito mais informações sobre a atividade criminosa, mas serviu para revelar que não se tratava da primeira vez que o réu forneceria entorpecente a terceiro, como bem destacado pelo Ministério Público (vide diálogo transcrito à f. 242: "Gato as minhas amigas gostou do pó... Se elas arrumar grana vc traz uma parada aqui para elas?").

A d. Defesa se apoia no fato de não ter sido encontrado diálogo por meio do aplicativo UOL, para alegar que o interrogatório judicial não reflete a verdade. O meio pelo qual o réu se valeu para contatar o fornecedor da droga não é o mais relevante para se concluir que houve contato a distância, já que o réu buscou a droga em outro estado da federação, conforme confessou.

Não se sabe ao certo por qualquer aplicativo o réu contatou o fornecedor, porque o diálogo não apareceu nos dados armazenados no aparelho apreendido. Pode ter sido uma conversa via ligação de whatsapp ou outro meio que o réu ocultou, mas o desconhecimento sobre a real forma de contatar o fornecedor não afeta minimamente a conclusão de que se trata de traficante de médio para grande porte, cuja conduta criminosa não foi a primeira da carreira ilícita.

Aliás, ao mudar mentirosamente a versão, o réu acaba por confirmar que a história verdadeira é de traficante profissional, a impor condenação à pena do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Passa-se a dosimetria das penas.

Na primeira fase, a pena base deve ser aplicada 1/6 acima do mínimo legal em razão da grande quantidade de drogas apreendida.

Na segunda fase, é o caso de retorno da pena ao mínimo legal em razão da atenuante da confissão.

Na terceira fase, a pena deve sofrer incremento de 1/6 em razão da interestadualidade do delito, levando a pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa no valor mínimo.

O regime fechado é o mais adequado para crime de tráfico de larga escala por quem passou a viver da narcotraficância.

A pena aplicada impede solução alternativa ou sursis.

Em vista do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o réu ANDRÉ LUIS ALVES às penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 que fixo em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa no valor mínimo, devendo a pena corporal ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Recomendo o réu na prisão em que se encontra por permanecerem presentes os seus motivos.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos porque são instrumentos e proveito do crime, inclusive o veículo que foi usado para o fim ilícito, os quais deverão ser destinados ao FUNAD.

Condeno-o ao pagamento das custas.

Expeça-se guia de execução provisória.

Publique-se e intimem-se.

Fernandópolis, 30 de agosto de 2022.

VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA